

Unidad 2. La función pública del Estado

Desarrollo nuevo a partir del programa oficial; no existió una presentación histórica de la Unidad 2.

La función pública permite estudiar cómo el Estado convierte atribuciones jurídicas en actividades orientadas a sus fines.

El recorrido conecta órganos, funciones, personas servidoras y servicios públicos sin confundir esas categorías.

FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.

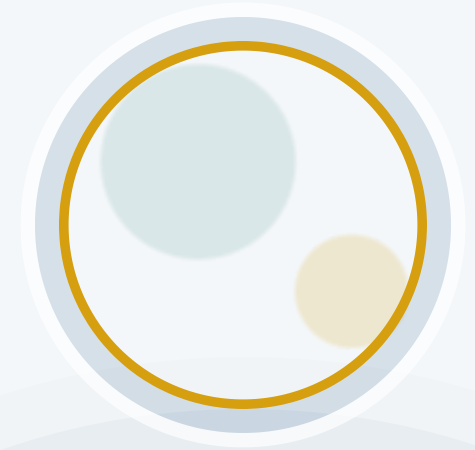
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 47-48

División del poder, coordinación de funciones

El artículo 49 divide el Supremo Poder federal para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La división limita la concentración del poder, pero debe leerse con las excepciones constitucionales expresas.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

[Fuente en línea](#)

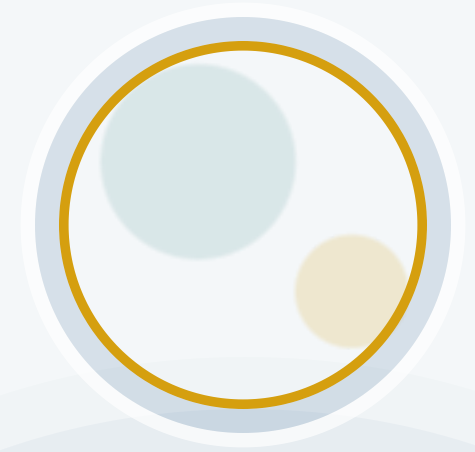
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículo 49

La función describe una actividad estatal; el órgano identifica la estructura competente que la realiza.

Para calificar un acto se examinan conjuntamente órgano emisor, procedimiento y contenido jurídico.



FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.

https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 48-49

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.

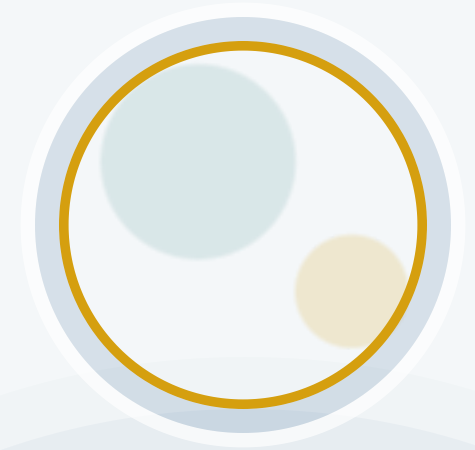
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 47-48

Función legislativa: forma y materia

En sentido formal, la función legislativa se identifica por el órgano y el procedimiento constitucional de producción de leyes o decretos.

En sentido material, importa el contenido general, abstracto e impersonal, aun cuando la clasificación de un acto concreto exige verificar su fuente y procedimiento.



FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521). Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículos 50 y 70, párrafo primero

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 48-49

Función jurisdiccional: forma y materia

En sentido formal, la función jurisdiccional se vincula con los órganos depositarios del Poder Judicial.

En sentido material, resuelve controversias mediante una decisión jurídica individualizada con los efectos que disponga el ordenamiento.



FUENTES Fuente en línea

[Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. \(2021\). Programa de la asignatura Derecho Administrativo \(clave 1521\), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado \(pp. 448–466\).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>](https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf)

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(1917\). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos \(últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026\). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf)

Localización: artículo 94, párrafo primero

Fuente en línea

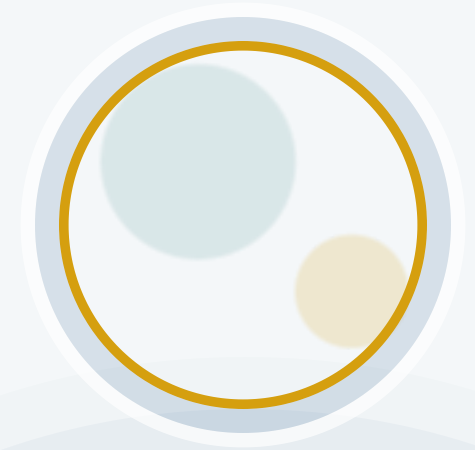
[De los Santos Morales, A. \(2012\). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
\[https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf\]\(https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf\)](https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf)

Localización: pp. 48-49

Función administrativa: forma y materia

En sentido formal, la función administrativa se asocia con la actividad del Poder Ejecutivo dentro de sus competencias.

En sentido material, comprende ejecución de la ley y decisiones o actuaciones concretas bajo un orden jurídico.



FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521). Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículos 80 y 89, fracción I

Fuente en línea

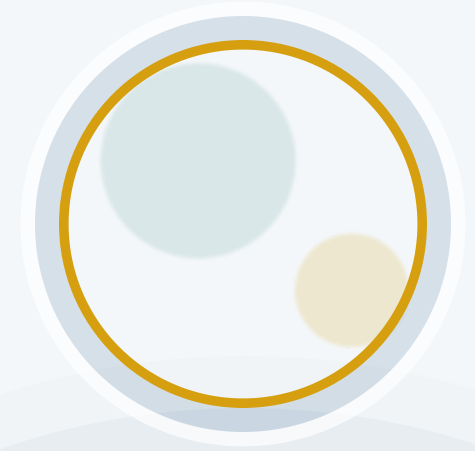
De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 48-49

Un poder puede realizar actos de distinta naturaleza

La función predominante de un poder no convierte automáticamente todos sus actos en legislativos, jurisdiccionales o administrativos.

La calificación rigurosa evita decidir sólo por el nombre del órgano.



FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

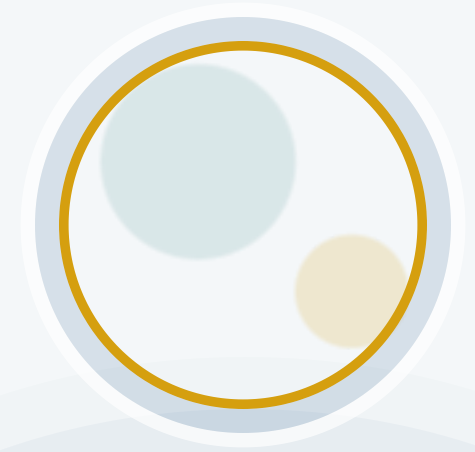
De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.

https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 50-51

La regulación monetaria se confía a un banco central autónomo con finalidades y funciones legales específicas.

Su autonomía funcional no elimina su sujeción constitucional y legal.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

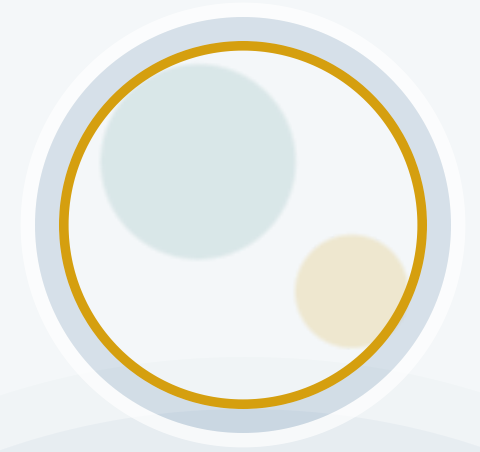
[Fuente en línea](#)

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993). Ley del Banco de México (última reforma publicada el 10 de enero de 2014). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>
Localización: artículos 1 a 3

Función electoral

La Constitución califica la organización de elecciones como función estatal.

Su ejercicio se distribuye entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales en los términos constitucionales.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

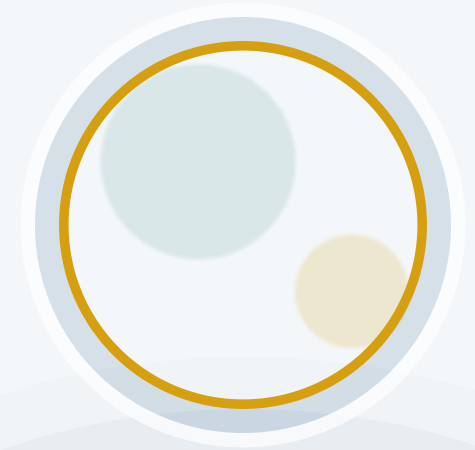
[Fuente en línea](#)

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 41, base V, apartado A

Otras funciones públicas

La seguridad pública ejemplifica una función estatal con distribución territorial y fines constitucionales expresos.

La categoría de función emergente exige identificar norma habilitante, órgano, ámbito y controles; no basta una etiqueta doctrinal.



FUENTES [Fuente en línea](#)

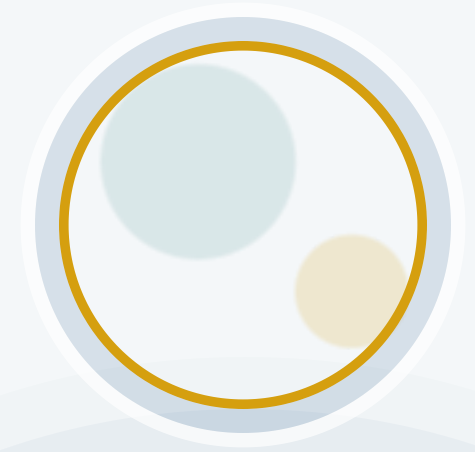
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

[Fuente en línea](#)

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 21, párrafo noveno

La competencia debe localizarse en la Constitución y la ley aplicable para cada orden de gobierno.

La titularidad municipal, estatal o federal de una función no se presume por semejanza con otra materia.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

[Fuente en línea](#)

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación.

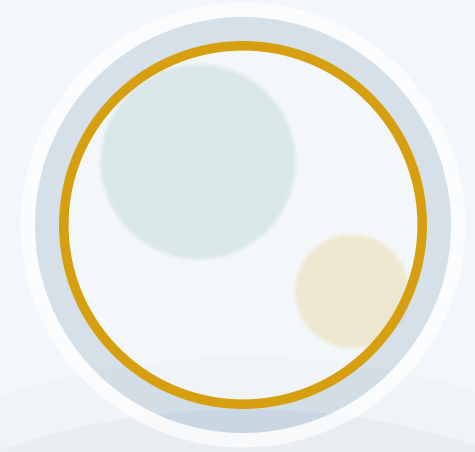
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículos 115, fracciones I y III; 116, párrafo primero; y 124

Órgano y persona servidora pública

El órgano concentra una esfera de competencia; la persona titular o integrante actúa dentro de ella.

El nombramiento individualiza una relación sujeta al régimen jurídico aplicable, sin transferir la competencia a título personal.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

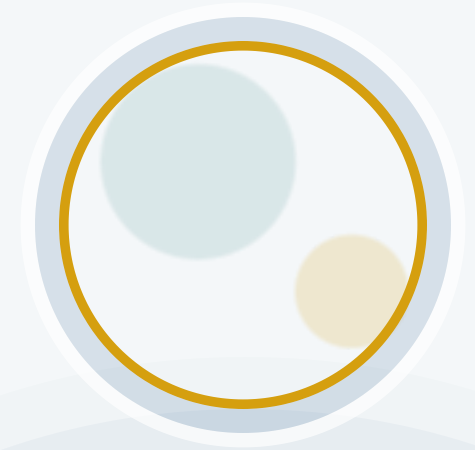
Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 95-98

El fenómeno burocrático

La doctrina ubica a empleados y funcionarios como titulares de esferas de competencia en las que se dividen atribuciones estatales.

El fenómeno burocrático relaciona una estructura de competencias con las personas que ocupan empleos o cargos públicos.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

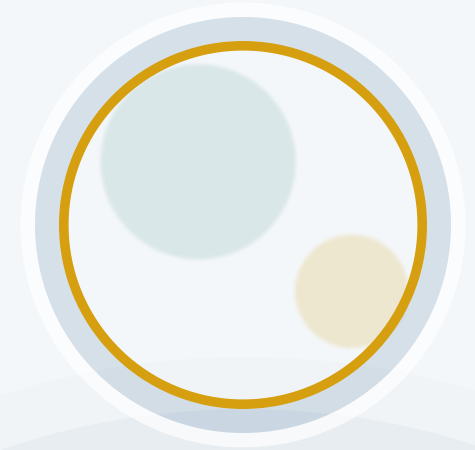
Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 95-98

Aparición histórica de la burocracia

La doctrina identifica antecedentes de organización y servicio público desde etapas prehispánicas y coloniales.

Esos antecedentes explican evolución institucional; no constituyen por sí mismos normas vigentes.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

[Fuente en línea](#)

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.

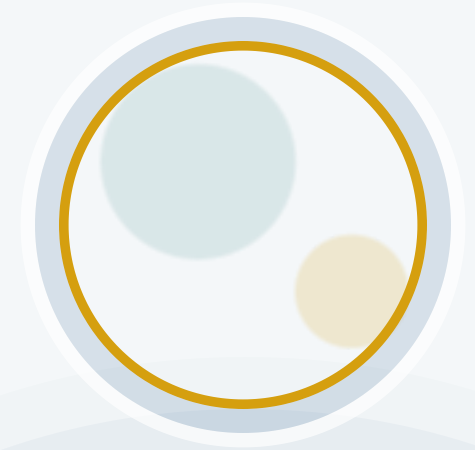
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 94-95

Evolución: de aparato personal a institución regulada

La evolución de la burocracia mexicana muestra el tránsito hacia relaciones, funciones y responsabilidades reguladas por normas públicas.

El estudio histórico debe contrastarse con el régimen constitucional y legal vigente.



FUENTES

Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521). Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>

Localización: artículos 2o. y 12

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio.
https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 94-95

La burocracia en México: mapa jurídico vigente

El concepto constitucional de persona servidora pública cumple finalidades de responsabilidad y no sustituye cada régimen laboral o profesional.

La relación de trabajo burocrático federal se concreta en la LFTSE para los sujetos y supuestos que ésta regula.



FUENTES **Fuente en línea**
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521). Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOI-EScolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOI-EScolarizado-220221.pdf#page=452-453

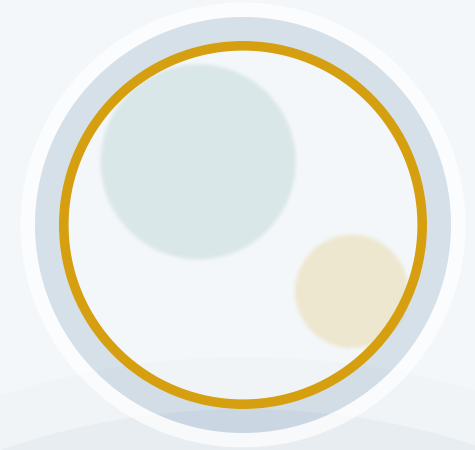
Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>
Localización: artículos 2o. y 12

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículo 108, párrafos primero y cuarto

Teorías sobre la relación Estado–personal

Las teorías civilista, estatutaria, contractual administrativa, laboral y del acto-condición ofrecen explicaciones distintas de la incorporación al empleo público.

La teoría orienta el análisis, pero la solución de un caso depende del régimen positivo aplicable.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

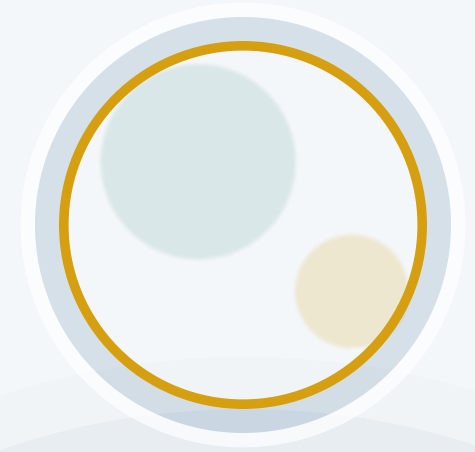
Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El contrato administrativo. En Derecho administrativo (pp. 161-198). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/10.pdf>
Localización: pp. 193-196

Relación positiva: nombramiento y ley

La LFTSE ubica la relación jurídica entre titulares y personal de base dentro de su ámbito de aplicación.

La prestación puede derivar del nombramiento o de los supuestos legales de inclusión en listas de raya.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

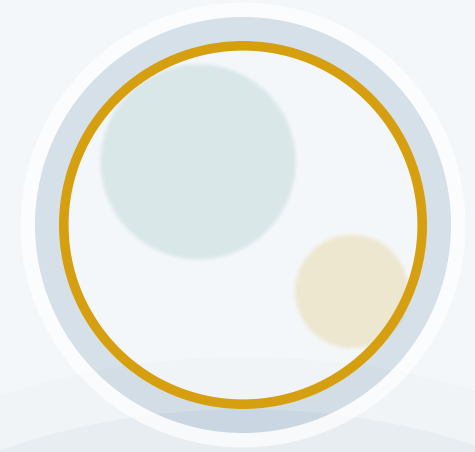
Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>
Localización: artículos 2o. y 12

Clasificación federal: base y confianza

La LFTSE clasifica por funciones y catálogos, no sólo por la denominación cotidiana del puesto.

La inamovilidad de base y las exclusiones legales deben leerse con sus requisitos, alcances y régimen aplicable.



FUENTES Fuente en línea

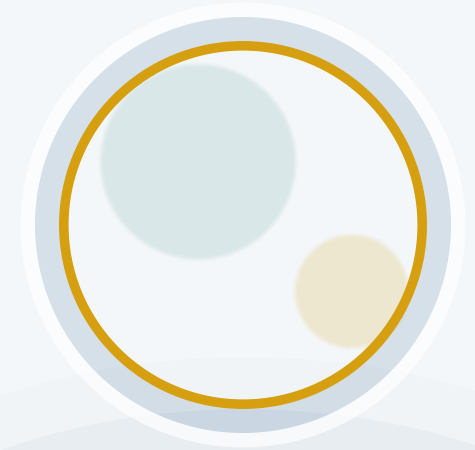
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2017, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>
Localización: artículos 4o. a 8o.

El sistema federal de carrera organiza ingreso, desarrollo y permanencia en las dependencias comprendidas por su ley.

Personal de carrera, libre designación y base son categorías diferentes que no deben intercambiarse.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

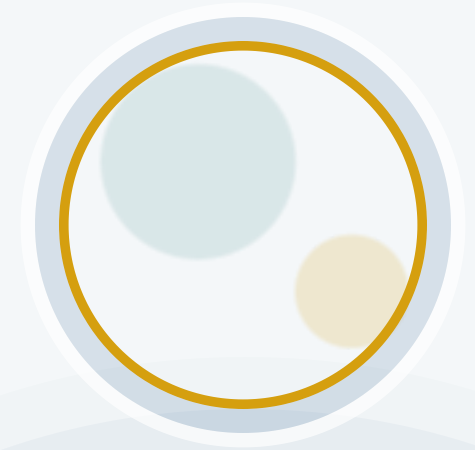
Fuente en línea

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 9 de enero de 2006). Diario Oficial de la Federación.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>
Localización: artículos 1 a 6

Precedente: acceso razonable al empleo público

En la acción de inconstitucionalidad 300/2020, el Pleno examinó restricciones genéricas de acceso a un cargo público.

El precedente exige relacionar requisitos con el perfil y justificar de manera objetiva y razonable las exclusiones.



FUENTES Fuente en línea

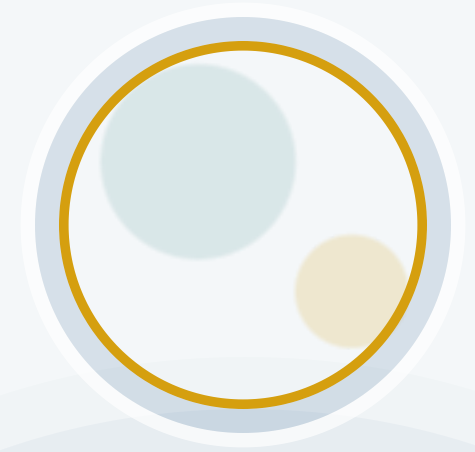
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de inconstitucionalidad 300/2020 [Sentencia].
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2020/19/3_277221_6114_firmado.pdf
Localización: considerandos, párrafos 67 a 79, pp. 21-23

Las corrientes doctrinales discrepan sobre qué elemento imprime carácter público a un servicio.

La exposición comparada debe conservar la diferencia entre tesis doctrinal y definición legal aplicable.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

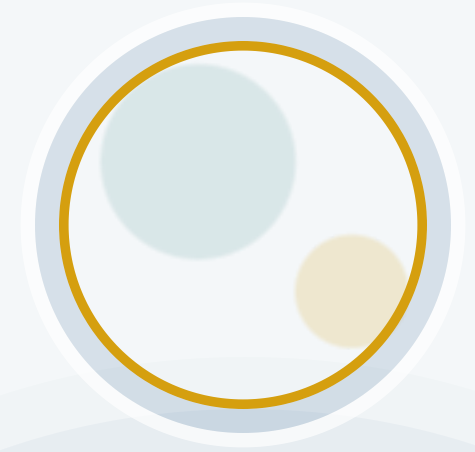
Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 219-222

¿Qué hace público a un servicio?

Los criterios orgánico, formal, funcional, técnico, jurídico y legal enfatizan elementos distintos.

La calificación de un servicio concreto requiere contrastar esos criterios con la Constitución y la ley sectorial.



FUENTES [Fuente en línea](#)

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).

<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

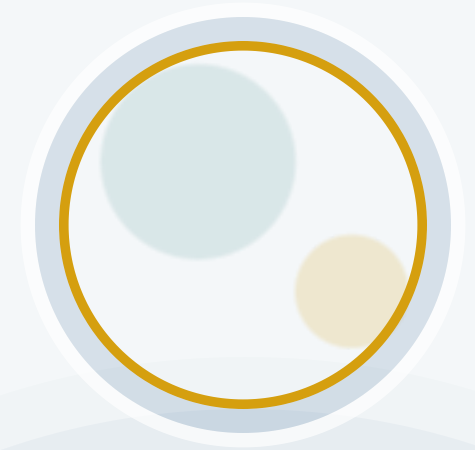
[Fuente en línea](#)

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>

Localización: pp. 222-226

La división doctrinal entre servicio propio e impropio atiende a la atribución estatal, la forma de gestión y el régimen de intervención.

Concesión, permiso o regulación no significan lo mismo y deben comprobarse en la ley aplicable.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

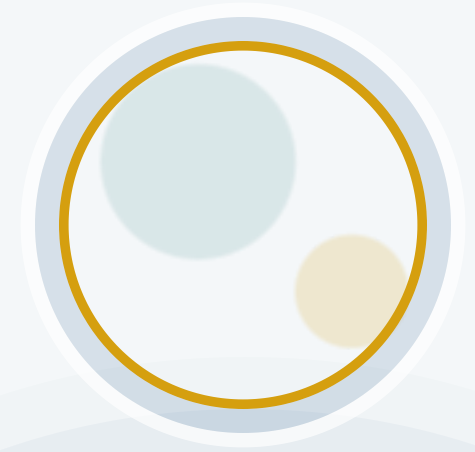
Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 227-228

Caracteres esenciales

Generalidad, igualdad, regularidad y continuidad forman el núcleo doctrinal de los caracteres esenciales.

Obligatoriedad, adaptabilidad, permanencia y gratuidad reciben tratamientos diferenciados y no deben afirmarse como universales sin matiz.



FUENTES Fuente en línea

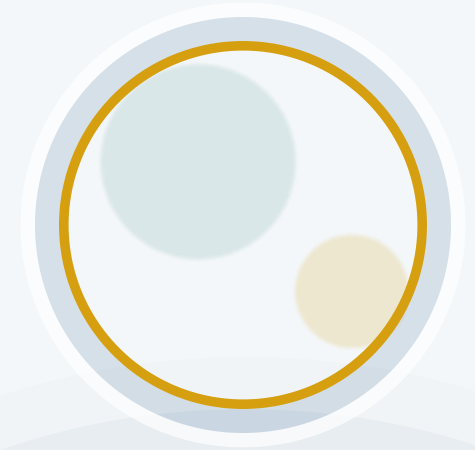
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 228-231

El análisis integra necesidad general, actividad técnica, usuarios, intervención estatal, prestador, recursos y régimen jurídico.

La ausencia de un elemento puede cambiar la calificación o revelar que se estudia otra actividad pública.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

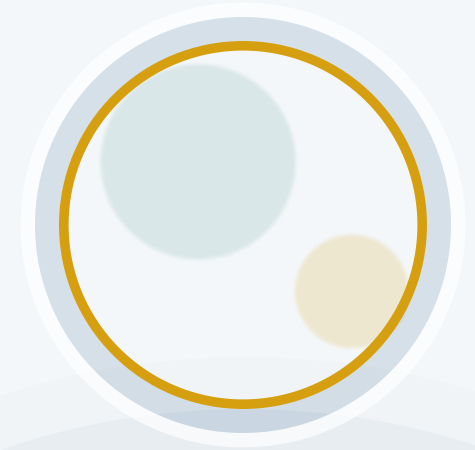
Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 231-239

Clasificar para comparar, no para etiquetar

Los servicios pueden clasificarse por titularidad, gestión, territorio, necesidad, periodicidad, cobro o régimen jurídico.

Cada clasificación responde una pregunta distinta y debe verificarse frente al sector concreto.



FUENTES Fuente en línea

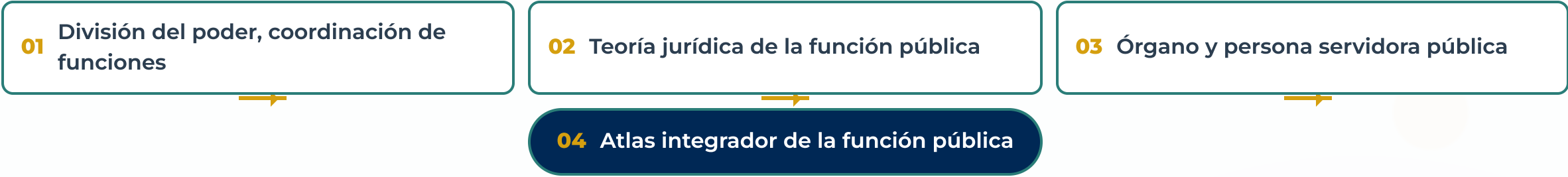
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466).
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 248-251

Agrupación editorial

Agrupación conceptual para navegación; no establece equivalencia jurídica.



Función, órgano, competencia, persona servidora y servicio forman capas relacionadas, pero jurídicamente distintas.

El análisis completo identifica la norma, el ámbito, la actividad, el sujeto, los destinatarios y los controles.

FUENTES

Fuente en línea
Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448–466). <https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea
De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 50-51

Fuente en línea
De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 95-98

Fuente en línea
De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 47-48

Fuente en línea
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
Localización: artículos 115, fracciones I y III; 116, párrafo primero; y 124

Fuente en línea
Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 231-239

Caso de razonamiento: requisito de ingreso

Una convocatoria excluye sin límite temporal a toda persona sancionada alguna vez: identifica régimen, finalidad del requisito y relación con el perfil.

Contrasta la medida con la ley de carrera y con el razonamiento de la acción de inconstitucionalidad 300/2020 antes de formular una conclusión.



FUENTES **Fuente en línea**
[Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. \(2021\). Programa de la asignatura Derecho Administrativo \(clave 1521\), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado \(pp. 448–466\).](#)
<https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

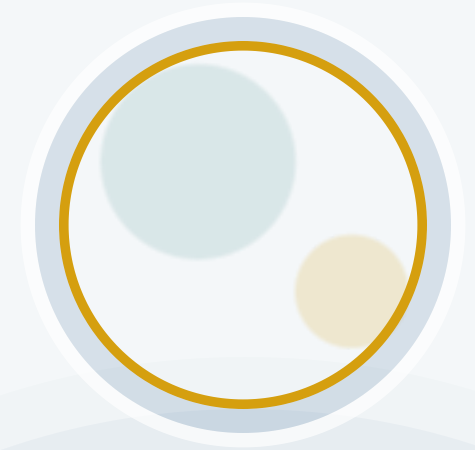
Fuente en línea
[Suprema Corte de Justicia de la Nación. \(2022\). Acción de inconstitucionalidad 300/2020 \[Sentencia\].](#)
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2020/19/3_277221_6114_firmado.pdf
Localización: considerandos, párrafos 67 a 79, pp. 21-23

Fuente en línea
[Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(2003\). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal \(última reforma publicada el 9 de enero de 2006\). Diario Oficial de la Federación.](#)
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>
Localización: artículos 1 a 6

Actividad: radiografía de un servicio

Selecciona un servicio real y documenta titularidad, forma de gestión, necesidad, usuarios, prestador, recursos y régimen aplicable.

Distingue evidencia normativa, explicación doctrinal e inferencia propia; conserva el localizador de cada fuente.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521). Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448-466). <https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 228-231

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 222-226

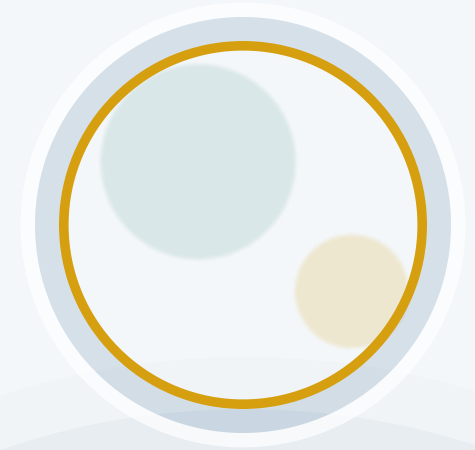
Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 231-239

Conclusión jurídica de la unidad

La función pública se determina por competencia, forma y contenido; no únicamente por el órgano que actúa.

El régimen de la persona servidora y la calificación del servicio público requieren identificar la norma vigente y separar doctrina, precedente e inferencia.



FUENTES Fuente en línea

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448-466). <https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>
Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 95-98

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>
Localización: pp. 222-226

Fuente en línea

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf
Localización: pp. 48-49

Fuente en línea

Fernández Ruiz, J. (2016). El contrato administrativo. En Derecho administrativo (pp. 161-198). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/10.pdf>
Localización: pp. 193-196

Referencias APA 7

Versiones en línea consultadas para esta unidad.

1. **Fuente en línea**

Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. (2021). Programa de la asignatura Derecho Administrativo (clave 1521), Plan de estudios 2117, sistema escolarizado (pp. 448-466). <https://www.derecho.unam.mx/escolares/archivos/TOMOII-Escolarizado-220221.pdf>

Localización: TOMOII-Escolarizado-220221.pdf#page=452-453

2. **Fuente en línea**

De los Santos Morales, A. (2012). Derecho administrativo I. Red Tercer Milenio. https://www.aliat.click/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Derecho_administrativo_I.pdf

Localización: pp. 47-48

3. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (últimas reformas publicadas el 2 de junio de 2026). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Localización: artículo 49

4. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993). Ley del Banco de México (última reforma publicada el 10 de enero de 2014). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf>

Localización: artículos 1 a 3

5. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1963). Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (última reforma publicada el 15 de enero de 2026). Diario Oficial de la Federación.

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTSE.pdf>

Localización: artículos 2o. y 12

6. **Fuente en línea**

Fernández Ruiz, J. (2016). El contrato administrativo. En Derecho administrativo (pp. 161-198). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/10.pdf>

Localización: pp. 193-196

7. **Fuente en línea**

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2003). Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (última reforma publicada el 9 de enero de 2006). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf>

Localización: artículos 1 a 6

8. **Fuente en línea**

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de inconstitucionalidad 300/2020 [Sentencia]. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2020/19/3_277221_6114_firmado.pdf

Localización: considerandos, párrafos 67 a 79, pp. 21-23

9. **Fuente en línea**

Fernández Ruiz, J. (2016). El servicio público. En Derecho administrativo (pp. 215-262). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4455/12.pdf>

Localización: pp. 219-222